

1003638-11.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: MARCIO MENDES PICOLO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... poder de, uma vez constatado desvio ou furto de energia elétrica, interromper de imediato o fornecimento desta, ou sujeitar o consumidor a esta medida, se não pagar a revisão do faturamento que confessou, não há como ser àquele imposto pela fornecedora, pois vem amparado por resolução que não é lei, nem a esta se equipara e sequer se demonstrou apoiada em substrato legal. Inegável o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

3ª Vara Cível

Rua Bernardino de Campos, 770, Leme - SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003638-11.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003638-11.2021.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente e Reconvinte:

Maurício Vitor Nicolau e outro

Requerido e Reconvindo:

ELEKTRO REDES S.A. e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO MENDES PICOLO

VISTOS etc.

MAURÍCIO VÍTOR NICOLAU, qualificado nos autos, move a presente ação ordinária com pedido de tutela antecipada de urgência contra a ELEKTRO REDES S/A porque, em síntese, é cliente dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré, em imóvel desta cidade, onde tem sua residência. Eu medidor padrão de energia elétrica é do ano de 1990. Em 08 de julho de 2020, uma equipe da ré solicitou permissão para inspecionar o padrão de entrada de energia e ali ficaram por cerca de 20 minutos. Antes de se retirar, solicitaram ao autor que assinasse Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e perguntou o que significava tal documento. Disseram que era um documento onde havia sido encontrada uma falha no padrão de energia, o qual fora solucionado. Assim, assinou o documento. Mas após saírem, foi ler o documento e viu que estava sendo acusado de ter praticado irregularidade no medidor para reduzir a medição de energia, e que era uma fraude. Ocorre que isso não é verdade. Ao se dirigir ao escritório da ré, assustou-se quando recebeu comunicação de que a fatura a vencer em 07/08/2020 tinha sido revisada após tal 'fraude', chegando ao valor de R\$ 4.347,26. Além disso, de forma arbitrária, a ré iria

promover o corte da energia elétrica caso o débito não seja pago. Pressionado, o autor acabou por parcelar o montante. Mas como o autor não tem como arcar com tamanho valor, recebeu comunicado de que a energia iria ser cortada. Além de tudo, a parte autora teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes. Tal situação lhe causou dano moral. Por isso, requer seja a ré condenada a excluir e a não inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes pela dívida questionada, declarando ainda inexigível o débito apurado pela ré, condenando a ré ao pagamento de R\$ 20.000,00 a título de danos morais, além de ser concedida a tutela antecipada de urgência para que o nome da parte autora seja retirado de cadastros de inadimplentes e que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora sob pena de multa, assim como para condenar a ré a devolver em dobro os valores há pagos pelo requerente (R\$ 2.702,26), totalizando R\$ 5.404,52. Também foram juntados documentos.

A tutela de urgência foi concedida e a ré foi citada (fls. 77/78 e 114) e apresentou contestação com documentos (pgs. 63/129), onde alega, em síntese, que após vistoria no local onde é feito o fornecimento de energia, foi constatada a irregularidade consistente em ausência de lacre da caixa do medidor com by pass entre fase jumpeando o medidor não registrando o consumo real, sendo esse expediente causou redução para menor do valor a ser pago no período de agosto de 2017 a julho de 2020, e assim foi adotado o critério para apurar o consumo do período pela média de consumo dos três maiores valores disponíveis ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular, conforme prevê o artigo 130, inciso III da Resolução 414/2000 da ANEEL. A própria parte requerente acompanhou a verificação feita pelos técnicos da ré e ainda assinou de livre e espontânea vontade o Termo de Ocorrência de Irregularidade, onde declarou estar ciente da sua prática e da responsabilidade pelo ressarcimento à Elektro. Assim, a atuação da requerida foi feita dentro dos limites das normas legais que regem a matéria, inclusive a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica. O corte de fornecimento tem base jurídica no artigo 60, § 3º inciso II da Lei 8.987/95 e no artigo 14, I da Lei 9.427/96, já que tem o direito de receber a contraprestação pelo fornecimento de energia elétrica. A falta de pagamento da tarifa acarretaria comprometimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, com risco à continuidade da prestação do serviço, além de onerar aqueles que pagam suas contas em dia. Portanto, improcede a demanda. Não há que se devolver em dobro quantia quando não existe má fé. Em reconvenção, apresentou pedido de condenação da parte autora ao pagamento de R\$ 4.347,26, correspondente à fatura questionada e não paga.

Houve réplica e contestação à reconvenção (pgs. 159/177). Houve saneamento do processo com produção de prova pericial (pgs. 187/189). Laudo pericial fora juntado (pgs. 288/303), com esclarecimentos (pgs. 323/324). Houve manifestação das partes a respeito (pgs. 329/332).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o laudo pericial e seu complemento, o aparelho medidor da residência do requerente estava medindo de forma incorreta o consumo de energia elétrica de junho de 201 a julho de 2020 e foram encontradas duas irregularidades no mesmo: ausência do lacre na tampa da caixa de medição e o cabo jumpeando as fases no aparelho medidor (pg. 298).

Ocorre que as conclusões da perícia estão baseadas no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela ré (cópias nas pgs. 135/140).

As constatações e vistorias realizadas no local e que foram feitas por pessoas integrantes do quadro de funcionários da ora ré, seus subordinados, não podem ter valor jurídico por ser prova produzida unilateralmente pela concessionária de

serviço público.

E não se pode basear trabalho pericial apenas com base em documento com tais imperfeições.

Somente com essa vistoria não se pode afirmar com um mínimo de segurança que houve mesmo a suposta fraude no medidor e que tal ilícito fora praticado pela parte requerente, ainda que por mera participação ou colaboração com terceiro.

Apenas para se demonstrar a fragilidade do Termo e para se chegar a uma conclusão pericial sem demonstração empírica, e de fácil comprovação, caso fosse verdade, é o ponto relativo à colocação de lacre na tampa da caixa do medidor após a vistoria realizada em 08 de julho de 2020.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção, após constatação da irregularidade que consta ali, os funcionários da ré teriam colocado o lacre na tampa do bloco, conforme item '5 - selagem' constante de pg. 135.

Mas na fotografia tirada pelos mesmos funcionários após a regularização do que encontraram de errado, não existe o lacre: aliás, a caixa do medidor continua aberta!!! (pg. 140).

Caso houvesse mesmo a colocação do lacre, a caixa da tampa do medidor deveria estar fechada com o lacre devidamente identificado com número de série, como ocorreu na realização da prova pericial, após os trabalhos e como mostra o perito nas fotografias de pgs. 293!

Como visto acima, não pode se escudar única e exclusivamente no Termo de Ocorrência de Irregularidade para que seja judicialmente referendada sua conduta, sob pena de ofensa gritante ao contraditório e à ampla defesa.

E isso vale para a perícia, ainda mais quando aqui se constata contradição no próprio Termo sobre o qual se apoia a perícia.

Por isso é que o perito se apoia exclusivamente nas informações dos funcionários da ré ao responder as questões complementares do autor de número 4 e 5.

E principalmente a resposta a este quesito 5, pois a fotografia de pg. 140, constante do próprio TOI, não retrata o que consta no item '5 selagem' de pg. 135, do mesmo TOI, eis que na foto não aparece o medidor com a tampa fechada e muito menos lacrada com o lacre nº AG2410586.

É que tal constatação, repita-se, é prova produzida unilateralmente, e perde a validade quando o consumidor do serviço de energia elétrica contra ela se insurge, como ocorre aqui.

A respeito, transcrevo magistral decisão da lavra do Eminentíssimo Desembargador Palma Bisson, com assento na Egrégia 36ª Câmara de Direito Privado do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 887 496-00/3, desta Comarca, onde o Preclaro Julgador professou que:

“O poder de, uma vez constatado desvio ou furto de energia elétrica, interromper de imediato o fornecimento desta, ou sujeitar o consumidor a esta medida, se não pagar a revisão do faturamento que confessou, não há como ser àquele imposto pela fornecedora, pois vem amparado por resolução que não é lei, nem a esta se equipara e sequer se demonstrou apoiada em substrato legal. Inegável o direito da fornecedora de apurar o furto e de cobrar o valor da energia furtada. Afinal, o Brasil é o país dos morros e seus gatos. O que não se deve admitir é que aja ela a um só tempo como vítima e juíza da ocorrência, ainda cuidando de coroar o exercício

desse rematado juízo de exceção com a confissão do consumidor de dever exatamente o que ela entende devido, facilmente obtida, é claro, a partir de grave ameaça assim resumida na sua tihosa injustiça ou confessa, ou continuará a viver no escuro, e, se confessar, mas não pagar, tornará a experimentar a escuridão. Exigível seria, e até deveria ser de ofício àquele imposta, se a ocorrência do furto de energia, a autoria deste e o valor do que foi furtado encontrassem esteio, se não absoluto, porque sempre questionável, ao menos razoável, na perícia técnica que a fornecedora continua obrigada a solicitar com o propósito de restar fielmente caracterizada a irregularidade. À míngua da perícia, o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) parece brinquedo e não merece um pinga de valor obrigatório. (Al 887 496-00/3, 36a C , rel. Des. PALMA BISSON, j 10 3 2006)."

E outra constatação fática de que as irregularidades descritas no TOI não levaram ao necessário consumo a menor na unidade do autor é que isso consta do próprio laudo pericial.

É inconteste que o período das supostas irregularidades ocorreu entre setembro de 2017 a julho de 2020, e a regularização do consumo do medidor ocorreu em 08/07/2020.

Mas pelo gráfico montado pelo perito (pg. 296), não houve aumento significativo do registro de consumo da unidade objeto da perícia após aquela última data.

Com efeito, tomando-se por base o consumo registrado entre julho de 2019 e julho de 2020, chegamos ao consumo médio de 27,46 kw/mês.

Tomando por base agora o período de agosto de 2020 a agosto de 2021, chegamos ao consumo médio de 42,84 kw/mês, o que não é nem o dobro do período anterior.

Nem o perito conseguiu responder a relevante questão sobre a alteração do consumo de energia após a regularização, sob o lacônico argumento de que estava o medidor sem o lacre deixado na data da inspeção feita pela ré em setembro de 2020, e assim não poderia garantir que durante esse período o aparelho medidor esteve sem irregularidades (pg. 300).

Se for levado em conta o que o perito responde, então nem se pode afirmar que ocorreu regularização do consumo.

E pelo gráfico de pg. 295, constata-se que os dois maiores meses de consumo na unidade do autor ocorreram justamente durante o chamado período de medição irregular.

Ora, mas a lógica indica que nesse período deveriam ocorrer apenas medições pequenas e muito menores do que as anteriores a tal período, e também em relação aos consumos registrados posteriormente.

Portanto, o laudo pericial não pode ser levado em consideração por este juízo nos termos do artigo 479 do CPC.

Inviável o reconhecimento da irregularidade tal como consta no TOI de pgs. 135/140. Assim, a quantia exigida pela ré na reconvenção e na fatura de pg. 151 é indevida, sendo irrelevante que o cálculo tenha observado a Resolução 414 da ANEEL.

Aliás, mesmo que assim não fosse, como tenho ressaltado em outros casos assemelhados, a concessionária, para haver o seu pretendo crédito decorrente de medição a menor, advinda da fraude perpetrada junto ao relógio medidor, não pode ser valer do instrumento de coerção que representa o corte do fornecimento.

A possibilidade do corte de energia não foi instituída pela lei em benefício da

concessionária da área de fornecimento de eletricidade. A possibilidade do corte existe para a proteção do consumidor.

Existe para evitar que ocorra desabastecimento por falta de pagamento das contas de consumo.

Diz o art. 6, § 3.º, II, da Lei de Concessões (Lei 8.987/95) que é possível o corte do fornecimento de energia elétrica "por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade".

Ao assim dispor, deixou claro o legislador que o corte de energia não foi instituído como um instrumento de coerção com o escopo de facilitar para a concessionária o recebimento de seus pretensos créditos.

A possibilidade legal do corte está diretamente vinculada ao interesse da coletividade. E quando surge o tal interesse da coletividade, que permitiria à concessionária proceder ao corte da energia pelo não pagamento? Em qualquer oportunidade, indistintamente? Ou só quando houver o risco de colapso do sistema pelo não pagamento dos usuários? Respeitadas as opiniões em contrário, só mesmo na hipótese de risco real de desabastecimento é que a concessionária poderia utilizar o draconiano instrumento previsto na lei.

E tal risco real só surge quando a inadimplência diz respeito às contas presentes, não a débitos passados, provindos de medição a menor do consumo de energia elétrica.

Se uma expressiva parcela dos consumidores, de um momento para outro, deixasse pura e simplesmente de pagar as contas pertinentes ao fornecimento de eletricidade, depois de algum tempo a concessionária entraria em colapso.

Ela não teria suporte financeiro para continuar a fornecer energia elétrica, caracterizando-se aí uma ameaça real ao interesse social.

Já quando os medidores de uma pequena parcela dos consumidores registram fornecimento de energia elétrica menor do que o real e a concessionária descobre que tal ocorreu, ela tem o direito de receber a diferença entre o efetivamente devido e aquilo que foi pago.

Não tem direito, no entanto, de cortar o fornecimento, porquanto não há risco de desabastecimento na hipótese. Se o consumo medido a menor já ocorreu e se algum valor já foi pago, não houve risco de colapso do sistema.

Aí, o interesse de recebimento da diferença é puramente econômico e tão-só da concessionária.

Nestas circunstâncias, ela não se pode valer do corte, que não foi instituído em seu benefício, mas, insiste-se, em prol da coletividade, de acordo com o texto da própria Lei de Concessões. Certamente o interesse social não se confunde com o objetivo econômico da concessionária.

Ela visa de forma precípua ao lucro, ao passo que o consumidor espera receber o fornecimento de eletricidade de forma constante e sem risco de "blecautes". A existência de débitos por conta de medição a menor de períodos passados de fornecimento de energia não traz risco ao sistema.

Consequentemente, na hipótese, as concessionárias não poderão proceder ao corte. Se assim agirem, farão em seu próprio benefício, o que viola o sentido da lei.

Quando não há risco da interrupção do serviço, a suspensão do fornecimento de

energia ultrapassa a fronteira do direito. Ela ingressa no campo do ilícito, vale dizer, do abuso de direito que é coibido pelo nosso ordenamento jurídico. Nem se diga que há resolução da Aneel que dá respaldo na hipótese ao corte de energia. Em verdade, a resolução não pode estender os limites da lei. Se não há risco para a coletividade, não há possibilidade de corte.

E sendo o valor constante da fatura de pg. 151 indevido, a anotação em cadastros de inadimplentes, ainda que parcial, do débito, configura ato ilícito, o que é incontroverso e decorre do documento de pg. 49.

Evidente o abalo à direitos da personalidade da parte autora em virtude da cobrança absolutamente despropositada da ré de uma dívida ilegítima ao tempo das cobranças e da anotação em cadastros de inadimplentes.

Não existiram meros dissabores, passando a lesão se configurar como dano moral indenizável.

Houve ataque expressivo e relevante a bem jurídico imaterial da parte autora, consistente em frustrações e constrangimentos que ingressaram na seara do dano moral indenizável.

Estabelecida obrigação de indenizar, deve agora ser fixada a quantia a ser paga pela requerida à parte autora. Não se pode levar como parâmetro a reparação integral do patrimônio da parte autora, pois é critério afeto ao dano de ordem exclusivamente patrimonial.

Na composição do dano patrimonial, "busca-se a reposição em espécie ou em dinheiro pelo valor equivalente, de modo a poder-se indenizar plenamente o ofendido, reconduzindo o seu patrimônio ao estado em que se encontraria se não tivesse ocorrido o fato danoso; com a reposição do equivalente pecuniário, opera-se o ressarcimento do dano patrimonial. Diversamente, a sanção do dano moral não se resolve numa indenização propriamente, já que a indenização significa eliminação do prejuízo e das suas conseqüências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial; a sua reparação se faz através de uma compensação, e não de um ressarcimento; impondo ao ofensor a obrigação de pagamento de uma certa quantia de dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação satisfativa." (Yussef Said Cahali, "Dano Moral", 2a ed., 3a tiragem, RT, 1999, p. 42)

Na fixação do dano moral, sem dúvida o arbitramento é a melhor diretriz, com supedâneo no artigo 1.553 do Código Civil de 1916, e 953, parágrafo único, do atual Diploma em vigor. Já decidiram o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Egrégio 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo em casos parecidos que:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) - Recurso dos autores improvido, com a manutenção da indenização fixada com base no artigo 1.553 do Código Civil. (TJSP - AC 69.967-4 - São Paulo - 8ª CDPriv. - Rel. Des. Yussef Cahali - J. 02.06.1999 - v.u.)" (grifos meus)

"(...) DANO MORAL - Banco de dados. Hipótese de presunção do sofrimento, sem demonstração de maiores conseqüências. Desnecessidade da prova do efetivo dano material. Fixação por arbitramento, nos moldes do art. 1.553 do Código Civil. Consideração das circunstâncias do evento, das posses do ofensor e da situação pessoal do ofendido. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização pela metade (150 salários mínimos). (1º TACSP - AP 0825271-1 - (40256) - São Paulo - 9ª C. - Rel. Juiz Hélio Lobo Júnior - J. 21.08.2001)" (grifos meus)

A fixação do dano moral deve levar em conta os seguintes vetores: o grau de culpabilidade do ofensor, a condição econômica deste, da parte ofendida e a

obtenção de um valor que desestimule idêntico comportamento futuro por parte da primeira.

Logo, a indenização por dano morais objetiva compensar o lesado, suavizando a ofensa sofrida e, ao mesmo tempo, impor uma sanção ao causador do evento danoso, de sorte que não fique impune pela vulneração causada a interesses extrapatrimoniais de terceiros.

A respeito desta dupla função da reparabilidade do dano moral, são dignas de registro as lições ministradas pela emérita jurista Maria Helena Diniz:

“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação do moral uma função de equivalência própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional.” (“Curso de direito civil brasileiro”, 7º Volume. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 92, 99 e 106.)

Considerando as circunstâncias que envolvem o presente caso, a indenização a ser paga à parte autora fica fixada na ordem de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), já que a vinculação da indenização a número de salários mínimos esbarra na norma do artigo 7º, inciso IV, parte final, da Constituição Federal.

A devolução dos valores pagos em dobro igualmente comporta acolhimento.

Primeiro, porque ficou incontroverso e resulta dos documentos de pgs. 54/69, que o autor, para evitar corte de energia elétrica pela cobrança do montante acima declinado e ora declarado inexigível, submeteu-se ao constrangimento de ter de formalizar acordo extrajudicial com a ré e pagou parte do débito em questão, entre fevereiro e junho de 2021, no montante de R\$ 2.702,26.

Esse pagamento parcial nem mesmo fora posto em dúvida pela ré na sua contestação e na reconvenção.

Mesmo assim, a ré sequer ressalva esse pagamento parcial e incontroverso, e fez pedido de condenação do autor no pagamento total da fatura de pg. 151 na reconvenção (pg. 133).

Ora, se até em caso de reconhecimento de legitimidade e legalidade da cobrança, evidente que o credor não poderia pretender receber todo o débito sem ressaltar a quantia parcialmente paga pelo devedor.

Evidente a má fé da ré reconvinte ao postular e cobrar judicialmente dívida parcialmente já paga, sujeitando-se a pagar em dobro aquilo que indevidamente exigiu do consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Mesmo que assim não fosse, ou seja, que não houvesse má fé da concessionária requerida, o pagamento da quantia já solvida em dobro em favor do consumidor decorre de entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo.

Nesse caso, o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de Recurso Repetitivo deve ser seguido pelos juízes e tribunais do País, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 42 da legislação de consumo:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (negritos meus)

A cobrança em dobro é admitida, diante do erro inescusável da parte ré na cobrança de dívida já paga, ainda que parcial, e que está sendo declarada inexigível na sua totalidade.

Isto porque no caso concreto existiram pagamentos efetuados pelo consumidor a partir de 30.03.2021, e assim o reembolso dobrado ganha reforço, posto que desnecessária a comprovação da má-fé por parte do fornecedor, bastando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que é latente no caso. Vejamos o entendimento firmado pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, no referido Recurso julgado sob a sistemática das demandas Repetitivas:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO(PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRO CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. (...) 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. (...) Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofias e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. (...) 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos

de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (...) Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão." (EAREsp 676608 / RS, Corte Especial do STJ, Relator Ministro Og. Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 - **negritos meus**)

Por consequência, também são inequivocamente procedentes os pedidos de condenação da ré em obrigação de fazer e não fazer.

Por fim, consideram-se pré questionados todos os dispositivos legais e constitucionais citados nas peças processuais apresentadas pelas partes.

Como bem dito por Mário Guimarães, "não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não." ("O Juiz e a Função Jurisdicional", 1ª Ed., Forense, 1958, pg. 350, apud Embargos de Declaração nº 990.10.055993-1/50000, Desª Constança Gonzaga, j. 26.7.2010).

Nessa linha de raciocínio, "tem proclamado a jurisprudência que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, ed. LEX, vols. 104/340; 111/4140).

"O que importa, e isso foi feito no venerando acórdão, é que se considere a causa posta, fundamentadamente, nos moldes a demonstrar as razões pelas quais se concluiu o decisum, ainda que estes não venham sob o contorno do exame da prova e diante dos textos jurídicos que às partes se afigure adequado". (RJTJSP, 115/207, Des. Marco César).

Saliente-se, ademais, "que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. (REsp 896045, Min. Luiz Fux, j. 15.10.2008).

Resulta que eventuais embargos declaratórios contra esta sentença, em princípio, mostrar-se-ão claramente protelatórios, pois toda a matéria foi examinada.

Diante do exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, para condenar a ré a restituir em dobro o montante pago indevidamente pela dívida ora declarada inexigível, ou seja, R\$ 2.702,26, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde cada desembolso (pgs. 54/57 e 67/69), bem como para condenar a ré a cancelar a dívida oriunda da fatura de pg. 151 que ora é declarada inexigível, e ainda para retirar o nome da parte autora de cadastros de inadimplentes referentes (anotação de pg. 49) à mesma dívida no prazo de cinco dias contados da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência, assim como para condenar a ré a não mais cobrar a dívida em questão por qualquer meio e de não mais ameaçar cortar a energia elétrica

da unidade consumidora da parte autora no endereço constate do TOI de pgs. 135/140 por conta de tal dívida, sob pena de multa de R\$ 500,00 por dia de descumprimento das obrigações de fazer e não fazer acima impostas, limitada ao teto de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para não haver abusividade e enriquecimento indevido da parte autora.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE A RECOVENÇÃO.

Torno definitiva a tutela de urgência concedida.

Fixo honorários periciais definitivos em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), diante da complexidade dos trabalhos e da necessidade de esclarecimentos.

Expeça se o necessário para levantamento dos honorários já depositados em sua totalidade.

A quantia da indenização por danos morais deverá ser acrescida ainda de juros legais desde a citação e correção monetária pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ), até o efetivo pagamento.

Apesar do valor menor do que o postulado a título de danos morais, não há sucumbência da autora nesse ponto diante do teor da Súmula 326 do STJ.

Assim, em face da sucumbência total, a ré arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e com os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, atualizado (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015).

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Leme, 13 de dezembro de 2022.

MÁRCIO MENDES PICOLO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA